

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3668/2532

บริษัท สยาม ราษฎร์ลีซซิง จำกัด
นางสาว นวลอนงค์ เย็นใจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 574

แม้สัญญาเช่าซื้อระบุว่าหนี้ที่ค้างชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่ค่าขาดประโยชน์จากการที่โจทก์ไม่ได้ใช้รถนั้น ไม่ใช่หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาดังกล่าว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ในราคา 596,400 บาท ตกลงชำระค่าเช่าซื้อรวม 48 งวด จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่ งวดที่ 15 จึงฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 380,000 บาท และค่าเสียหาย 149,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 15,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนหรือใช้ราคาให้โจทก์ จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่คืนให้ใช้ราคา 250,000 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการที่อาจนำรถยนต์ออกให้เช่าในอัตราเดือนละ 8,000

บาทจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบหรือใช้ราคารถยนต์แก่โจทก์แต่ไม่เกิน 24 เดือน
โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา โดยภายหลังยื่นคำร้องขอถอน
ฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีคงมีปัญหว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบ
โจทก์เพียงใด ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการนำรถคันที่เช่าซื้อให้ผู้
อื่นเช่าในอัตราวันละ 500 บาท หรือเดือนละ 15,000 บาท และจำเลยที่ 2 จะต้องรับ
ผิดในค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวไปจนกว่าจะส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์นั้น เห็นว่า
โจทก์มีพยานบุคคล 1 ปาก เบิกความลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุนว่า
โจทก์อาจนำรถคันดังกล่าวให้เช่าได้ในราคาที่อ้างมาจริง ทั้งไม่แน่อนว่าจะมีผู้มาเช่า
รถจากโจทก์ได้ทุกวัน ส่วนการกำหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หากให้โจทก์
เรียกได้โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในกรณีที่จำเลยไม่ส่งรถที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์
นั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเพียงผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 เท่านั้น ทั้ง
รถยนต์ก็เป็นทรัพย์สินที่เสื่อมราคาและหมดสภาพไปได้ในที่สุด ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสอง
กำหนดให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 8,000 บาท เป็นระยะ
เวลาไม่เกิน 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปนั้น จึงนับว่า
เหมาะสมแก่รูปคดีแล้วที่โจทก์ฎีกาขอสุดท้ายขอให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 9 นั้น เห็นว่า ค่าขาดประโยชน์จากการที่โจทก์
ไม่ได้ใช้รถนั้น ไม่ใช่หนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาข้อ 9 อันจะบังคับให้จำเลยที่ 2 เสีย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 แก่โจทก์ได้"

พิพากษายืน

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ